

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
3757/2531

อัยการ ตั่ง  
นาย สวน หรือ เทียก บุญคาร

โจทก์  
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 226, มาตรา 227

โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยกระทำผิด คงมีแต่คำเบิกความและคำให้การชั้นสอบสวนของ ป. พิชายจำเลยว่า หลังเกิดเหตุ 2 วัน จำเลยบอก ป. ว่า จำเลยฆ่าผู้ตายและได้เก็บทรัพย์สินที่ชิงไปจากผู้ตายไว้ที่บ้าน ลำพังคำเบิกความและคำให้การชั้นสอบสวนดังกล่าวจะนำมารับฟังเพื่อลงโทษจำเลยไม่ได้

---

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยชิงทรัพย์และฆ่าเจ้าทรัพย์ตาย จำเลยให้การปฏิเสธ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าผิดตามฟ้อง ให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 289 ซึ่งเป็นบทหนักให้ประหารชีวิต ลดโทษหนึ่งในสามคงจำคุกตลอดชีวิต ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 เวลาประมาณ 4 นาฬิกา นางปรง แก้วเสน ผู้ตายออกจากบ้าน ตำบลเขาปูน อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง ไปตัดยางที่สวนทางทิศตะวันตกห่างบ้านประมาณ 1 กิโลเมตรและถูกคนร้ายฆ่าตาย คนร้ายได้เอาเงินสด สร้อยคอทองคำ สร้อยข้อมือทองคำ แหวนทองคำ ราคารวม 41,500 บาท จากตัวผู้ตายไปด้วยคดีมีปัญหาว่า

จำเลยกระทำผิดตามฟ้องหรือไม่ คดีนี้โจทก์ไม่มีประจักษ์พยานเห็นจำเลยกระทำผิด  
คงได้ความจากนายบุญเลิศทองสมอินทร์ ซึ่งกำลังตกปลาที่ลำห้วยไม้ไผ่ติดสวนยางผู้  
ตายทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ และนายบุญเชื้อ แก้วเสน ซึ่งกำลังเก็บน้ำยางในสวน  
ยางที่อยู่ติดสวนยางผู้ตายทางทิศตะวันออกกว่าในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2529 เวลา  
ประมาณ 10 นาฬิกา คนทั้งสองได้ยินเสียงปืนดัง 3 นัด จากสวนยางผู้ตาย อีก 1 ถึง  
2 นาที ต่างเห็นจำเลยวิ่งออกจากสวนยางผู้ตายเข้าไปในสวนยางนายล้อมซึ่งอยู่ทาง  
ทิศเหนือคนละฝั่งลำห้วยกับสวนยางผู้ตาย โดยนายบุญเลิศทองสมอินทร์ เห็นจำเลย  
ถืออาวุธปืนพกสั้นในระยะห่างประมาณ 25 เมตร และนายบุญเชื้อเห็นจำเลยถือวัตถุสี  
ดำซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนในระยะห่างประมาณ 3 เส้น พิจารหาระห์แล้วเห็นว่าคำเบิก  
ความพยานโจทก์ทั้งสองปากดังกล่าวยังมีข้อพิรุธ กล่าวคือนายบุญเลิศ ทองสมอินทร์  
ตอบคำถามค้านว่า ในวันเกิดเหตุพยานพบนายวิกบิดานายบุญเลิศ แก้วเสน กำนัน  
ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ตำรวจ 4-5 คน ขณะไปดูศพ พยานไม่ได้บอกบุคคลดังกล่าว  
ว่าเห็นคนร้าย พยานเพิ่งบอกนายบุญเลิศ แก้วเสน สามิผู้ตายหลังเกิดเหตุ 10 กว่า  
วัน และนายบุญเชื้อเบิกความว่าในคืนเกิดเหตุได้พบบุคคลดังกล่าวที่วัดที่ตั้งศพผู้ตาย  
พยานก็ไม่ได้บอกบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดว่าได้พบจำเลยบริเวณที่เกิดเหตุหลังมี  
เสียงปืนดัง นอกจากนี้ร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ ธรรมพากรณ์พนักงานสอบสวนผู้รับแจ้ง  
ความก็เบิกความว่า สามิผู้ตายได้แจ้งในวันเกิดเหตุเพียงว่า ผู้ตายถูกฆ่าตายในสวน  
ยาง ต่อมาสืบสวนได้ความจากนายบุญเลิศ ทองสมอินทร์ นายบุญเชื้อ เพียงว่าหลังมี  
เสียงปืนดัง นายบุญเลิศ ทองสมอินทร์ เห็นจำเลยวิ่งผ่านไปสวนนายบุญเชื้อเห็น  
จำเลยเดินไปทางทิศเหนือ แสดงว่าไม่มีผู้แจ้งร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ว่านายบุญเลิศ  
ทองสมอินทร์นายบุญเชื้อเห็นจำเลยถืออาวุธปืนออกจากสวนยางที่เกิดเหตุหลังมี  
เสียงปืนแต่อย่างใด ศาลฎีกาเห็นว่า นายบุญเลิศ ทองสมอินทร์นายบุญเชื้อต่างเป็น  
เพื่อนบ้านมีสวนยางติดสวนผู้ตาย ถ้าหากนายบุญเลิศ ทองสมอินทร์ นายบุญเชื้อต่าง  
เห็นจำเลยถืออาวุธปืนวิ่งออกจากสวนยางผู้ตายในทันใดหลังมีเสียงปืนดังจริง ก็

สมควรที่จะเกิดความสงสัยและรีบแจ้งเหตุต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกำนันผู้ใหญ่บ้าน  
เสียทันทีแล้ว แต่กลับไม่แจ้งทั้งที่ไม่มีสาเหตุที่จะเกรงกลัวจำเลย โดยเฉพาะนายบุญ  
เชื่อที่อ้างว่าเห็นจำเลยถือวัตถุสีดำซึ่งเชื่อว่าเป็นอาวุธปืนนั้นปรากฏว่านายบุญเชื่อเห็น  
ในระยะห่างถึงประมาณ 3 เส้น และตามแผนที่สังเขปแสดงที่เกิดเหตุเอกสารหมาย  
จ.1 บริเวณดังกล่าวเป็นสวนยางไม่น่าเชื่อว่านายบุญเชื่อจะเห็นตามที่อ้าง แม้จะได้  
ความจากร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ และนายปัญญา บุญคาร พี่ชายจำเลยว่า หลังเกิด  
เหตุ2 วัน จำเลยบอกนายปัญญาว่า จำเลยฆ่าผู้ตายและได้เก็บทองคำไว้ที่บ้าน ชั้น  
สอบสวนร้อยตำรวจตรีสมศักดิ์ได้บันทึกคำให้การของนายปัญญาไว้ตามเอกสารหมาย  
จ.2 แต่เมื่อคำเบิกความของนายบุญเลิศ ทองสมอินทร์ และนายบุญเชื่อที่อ้างว่าเห็น  
จำเลยถืออาวุธปืนวิ่งออกจากสวนยางที่เกิดเหตุในทันทีทันใดหลังเสียงปืนไม่น่าเชื่อ  
ถือแล้ว ลำพังคำเบิกความนายปัญญาและบันทึกคำให้การนายปัญญาในชั้นสอบสวน  
ตามเอกสารหมาย จ.2ดังกล่าวจึงจะนำมารับฟังเพื่อลงโทษจำเลยไม่ได้ ศาลล่างทั้ง  
สองพิพากษาลงโทษจำเลยตามฟ้อง ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาจำเลยฟังขึ้น"

พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ